DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

20/7/87

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU – THỜI HẠN THÂN TÀU

Bảo hiểm này tuân theo luật và tập quán Anh

1. BẢO VỆ VÀ BỒI THƯỜNG

1.1 Người bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm về số tiền hay những số tiền mà Người được bảo hiểm đã trả cho bất kỳ người hay những người khác do Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp định, với tư cách là chủ tàu, đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại và/hoặc chi phí nào, nếu trách nhiệm đó là hậu quả của bất kỳ trường hợp nào dưới đây và phát sinh từ một tai nạn hoặc sự cố trong suốt thời hạn bảo hiểm này:

1.1.1 tổn thất hay thiệt hại đối với bất kỳ vật thể, tài sản hay bất kỳ thứ gì khác, cố định hay di động hoặc mọi quyền lợi nào khác, không phải

là tàu, phát sinh từ mọi nguyên nhân trong phạm vi tổn thất hay thiệt hại không được bảo hiểm theo Điều 8 của ITC-83 với 4/4 thay cho

3/4 ở dòng số 80, 81, 98 và 99

1.1.2 mọi sự cố gắng hay thực sự trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy bất kỳ vật thể, tài sản hay bất kỳ thứ gì khác, cố định hoặc di động, bao gồm cả xác tàu, hoặc mọi sự bất cẩn hoặc thất bại trong việc trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy các vật đó

1.1.3 trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu theo hợp đồng

lai kéo theo tập quán để ra, vào hoặc điều động tàu trong khu vực cảng trong suốt quá trình kinh doanh thông thường

1.1.4 tổn thất về nhân mạng, thương tích, bệnh tật hoặc chi phí phải trả

cho việc cứu mạng

1.1.5 trách nhiệm theo Điều 1(a) của Thỏa thuận về Mẫu cứu hộ tiêu chuẩn của Lloyd's về việc cứu hộ không có kết quả, có kết quả một phần hoặc không hoàn tất dịch vụ cứu hộ trong phạm vi mà các chi phí của người cứu hộ cộng thêm số tiền lãi vượt quá số tiền có thể được bồi hoàn theo Thỏa thuận.

1.2 Người bảo hiểm thỏa thuận bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ khoản nào dưới đây phát sinh từ một tai nạn hoặc sự cố xảy ra trong thời hạn bảo hiểm:

1.2.1 phí tổn phụ trội về nhiên liệu, bảo hiểm, tiền lương, đồ dự trữ, lương thực thực phẩm và cảng phí phải gánh chịu nhằm mục đích đưa

những người bệnh, bị thương, người đi lậu, người tỵ nạn hoặc những

nạn nhân cứu được trên biển

1.2.2 các chi phí phụ trội phát sinh do việc bùng nổ bệnh truyền nhiễm trên tàu

hay trên bờ

1.2.3 các khoản tiền phạt ấn định đối với tàu, Người được bảo hiểm hoặc ấn định đối với bất kỳ thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên hay đại lý của tàu mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả, hoặc tiền phạt do bất kỳ hành động hoặc bất cẩn hoặc vi phạm bất cứ luật lệ hoặc qui chế nào liên quan đến hoạt động của tàu, với điều kiện là Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với mọi khoản tiền phạt gây bởi bất kỳ hành động, bất cẩn hoặc lỗi của Người được bảo hiểm, đại lý hoặc thừa sai của họ ngoại trừ thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyền viên

1.2.4 các chi phí di chuyển xác tàu từ bất kỳ địa điểm nào mà Người được bảo hiểm sở hữu, thuê hoặc nắm giữ

1.2.5 các chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu, hoặc buộc phải trả để phòng tránh, giảm thiểu hoặc tranh chấp về trách nhiệm miễn là có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người bảo hiểm.

CÁC LOẠI TRỪ

1.3 Không ảnh hưởng đến các qui định của các Điều khoản 1.1 và 1.2 Điều khoản 1 này không bảo hiểm đối với mọi trách nhiệm, phí tổn hoặc chi phí phát sinh từ:

1.3.1 Mọi sự chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp của Người được bảo hiểm theo các bộ luật bồi thường cho công nhân hoặc trách nhiệm của chủ thuê lao động hoặc các luật lệ tương tự khác hoặc mọi trách nhiệm khác đối với tai nạn hoặc bệnh tật của công nhân hoặc bất kỳ người nào khác được Người được bảo hiểm thuê, hoặc những người khác ở trên, ở gần hoặc có liên quan đến tàu hoặc hàng hóa, vật liệu hoặc sửa chữa của tàu.

1.3.2 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo thỏa thuận mặc nhiên hoặc minh thị về chết, bệnh tật hoặc thương tích đối với bất kỳ người nào được thuê theo một hợp đồng dịch vụ hoặc thử việc bởi một bên thứ ba đối với thỏa thuận đó.

1.3.3 Các thiệt hại do bị cảnh cáo hoặc bị phạt, tuy nhiên phải được xác định một cách chi tiết.

1.3.4 Hàng hóa hoặc các tài sản khác được chở, để chở hoặc đã được chở trên tàu tàu nhưng Điều khoản 1.3.4 này sẽ không loại trừ mọi khiếu nại về các chi phí phụ trội để di chuyển hàng hóa ra khỏi xác tàu.

1.3.5 Tài sản ở trên tàu thuộc quyền sở hữu của người đóng tàu, người sửa chữa tàu hoặc họ phải chịu trách nhiệm đối với tài sản đó.

1.3.6 trách nhiệm phát sinh theo một hợp đồng hoặc đảm bảo bồi thường đối với container, thiết bị, nhiên liệu, hoặc tài sản khác trên tàu và được sở hữu hoặc thuê bởi Người được bảo hiểm.

1.3.7 Tiền mặt, chứng khoán, đá hay kim loại quí, các vật phẩm có giá trị hay vật quí hiếm của người trên tàu, hoặc những đồ đạc cá nhân không cần thiết của thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyền viên trên tàu.

1.3.8 Nhiên liệu, bảo hiểm, lương bổng, đồ dự trữ, lương thực thực phẩm và cảng phí phát sinh do sự chậm trễ của tàu trong khi chờ thay thế thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyền viên.

1.3.9 Tiền phạt phát sinh do chất hàng quá tải hoặc đánh cá bất hợp pháp.

1.3.10 Ô nhiễm, nhiễm bẩn đối với tài sản cá nhân hay bất động sản.(Điều khoản 1.3.10 sẽ không bao gồm số tiền được bảo hiểm theo điều

1.1.5)

1.3.11 tổn thất chung, tố tụng và đề phòng hạn chế tổn thất, chi phí cứu nạn hay cứu hộ và/hoặc trách nhiệm đâm va hay bất cứ chi phí phát sinh mà không được bảo hiểm theo giá trị thỏa thuận và/hoặc số tiền được bảo hiểm của tàu không thỏa đáng.

1.3.12 động đất hay núi lửa phun

1.4 QUY ĐỊNH RẰNG

1.4.1 phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm về tai nạn, sự cố hay khiếu nại đối với Người được bảo hiểm có thể dẫn đến khiếu nại dưới đây này và mọi sự cố hay vấn đề có thể làm cho Người được bảo hiểm phải gánh chịu trách nhiệm, phí tổn hoặc chi phí mà họ có thể được bồi thường dưới đây

1.4.2 Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm, hay giải quyết khiếu nại mà Người được bảo hiểm có thể được bồi thường theo Điều khoản dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bảo hiểm

2. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

2.1 Khi người được bảo hiểm hoặc người bảo hiểm có thể hoặc đã có thể giới hạn trách nhiệm của mình theo bảo hiểm này liên quan đến trách nhiệm đó sẽ không vượt quá phần tỉ lệ của giới hạn đó của người bảo hiểm.

2.2 Không có trường hợp nào trách nhiệm của Người bảo hiểm theo bảo hiểm này vượt quá phần tỷ lệ giá trị bảo hiểm tàu đối với mỗi vụ tai nạn hay sự cố riêng lẻ hay chuỗi các tai nạn phát sinh từ cùng một sự cố

3. KHẤU TRỪ

3.1 Không bồi thường theo bảo hiểm này một khiếu nại nào do một hiểm họa được bảo hiểm gây ra mặc dù đã có những qui định ở điều 1, trừ khi tổng số tiền của các khiếu nại trong một tai nạn hoặc một biến cố riêng

biệt vượt qúa - trong trường hợp đó số tiền này sẽ phải khấu trừ.

3.2 Loại trừ bất kỳ số lãi nào tính bao gồm trong đó, những khoản cầu hoàn được về bất kỳ vụ bồi thường nào đã áp dụng mức khấu trừ như trên phải trả đầy đủ cho Người bảo hiểm đến mức số tiền là tổng số bồi thường chưa trừ đi các khoản cầu hoàn được vượt quá mức khấu trừ trên.

3.3 Tiền lãi bao gồm trong các khoản cầu hoàn thường được sẽ phân bổ cho Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm tính trên cơ sở số tiền Người bảo hiểm đã trả và ngày tháng thanh toán số tiền đó, mặc dầu cho việc cộng thêm khoản lãi đó Người bảo hiểm có thể nhận được khoản tiền lớn hơn họ đã thanh toán.

4. HÀNH THỦY

Tàu này được bảo hiểm trong bất cứ thời gian nào theo những qui định của bảo hiểm này được phép ra vào ụ nước hoặc khô và được quyền chạy có hay không có hoa tiêu, chạy thử và trợ giúp, lai kéo tàu hay thuyền đang gặp nạn, nhưng phải đoan kết tàu sẽ không chạy bằng lai kéo, trừ khi là tập quán hay khi cần trợ giúp, hoặc phải đảm đương những dịch vụ lai dắt hay cứu hộ theo hợp đồng đã được Người được bảo hiểm và/hoặc chủ tàu

và/hoặc người quản lý và/hoặc người thuê tàu ký kết từ trước. Điều khoản 4 này không loại trừ trường hợp lai dắt theo tập quán trong việc bốc và dỡ hàng.

5. KẾT THÚC BẢO HIỂM

Điều khoản 5 này có ưu thế hơn bất kỳ qui định viết tay, đánh máy hoặc in nào trong bảo hiểm này mà không tương hợp với điều khoản 5 ấy.

Trừ khi Người bảo hiểm thỏa thuận khác bằng văn bản, bảo hiểm này đương nhiên kết thúc vào lúc:

5.1 Thay đổi công ty Đăng kiểm của tàu, hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu. Tuy nhiên khi việc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, hay thu hồi cấp của tàu như vậy là do tổn thất hay tổn hại được bảo hiểm theo điều khoản 6 của điều khoản Thân tàu định hạn

1/10/83 hoặc theo điều khoản chiến tranh và đình công - Thân tàu - Thời gian của Hội bảo hiểm Luân đôn thì kết thúc đương nhiên này áp dụng

5.2 Có sự thay đổi, tự ý hay thế nào khác về chủ quyền hay quốc kỳ, chuyển quản lý mới hay cho thuê trên cơ sở tàu trống, hoặc trưng thu trưng dụng tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp trưng thu hay trưng dụng mà không có một thỏa thuận bằng văn bản nào của Người được bảo hiểm được thi hành trước đó, việc kết thúc đương nhiên này chỉ áp dụng 15 ngày sau khi sau khi bị trưng thu hay trưng dụng như thế mặc dù tàu đang ở ngoài biển hay trong cảng.

6. VI PHẠM CAM KẾT

Tàu tiếp tục được bảo hiểm trong trường hợp vi phạm những đoan kết về hàng hoá, kinh doanh, vùng hoạt động, lai kéo, cứu hộ hay ngày khởi hành, với điều kiện phải khai báo ngay cho Người bảo hiểm sau khi nhận được tin báo và phải

thỏa thuận về những điều kiện bảo hiểm sửa đổi và nộp phí bảo hiểm thêm theo yêu cầu của Người bảo hiểm.

7. CHUYỂN NHƯỢNG

Người bảo hiểm không bị ràng buộc hoặc không thừa nhận việc chuyển nhượng bảo hiểm này hoặc quyền lợi trên bảo hiểm này hoặc mọi số tiền có thể được trả hay sẽ được trả theo bảo hiểm này, trừ khi có thông báo có đề ngày về chuyển nhượng hay quyền lợi ấy do Người được bảo hiểm, và người được chuyển nhượng ký trong trường hợp chuyển nhượng kế tiếp, được ký hậu vào đơn bảo hiểm và đơn bảo hiểm với ký hậu như thế đã được xuất trình trước khi thanh toán mọi số tiền bồi thường hay hoàn phí bảo hiểm.

8. BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỔ TỤNG VÀ ĐỀ PHÒNG TỔN THẤT)

Trường hợp có tổn thất hay tai họa nào thì Người được bảo hiểm và những người thừa nhiệm và đại lý của họ có bổn phận áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm ngăn tránh hay hạn chế tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này.

9. HOÀN PHÍ BẢO HIỂM DO HỦY HỢP ĐỒNG

Phí bảo hiểm hoàn lại theo tỷ lệ tháng phí bảo hiểm thuần (net) cho mỗi tháng chưa được bảo hiểm nếu hủy bỏ bảo hiểm này theo thỏa thuận hoặc hiệu lực của điều khoản 5 quy định rằng phải là không có tổn thất toàn bộ của tàu dù do những hiểm họa được bảo hiểm hay không đã xảy ra trong thời hạn hiệu lực của bảo hiểm này hay trong gia hạn bảo hiểm ấy.

10. LOẠI TRỪ RỦI RO CHIẾN TRANH

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm trách nhiệm phí tổn hay chi phí gây ra bởi một trong các hiểm họa sau đây:

10.1 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa, hoặc đấu tranh quần chúng nhân đó phát sinh, hoặc hành động thù địch bởi thế lực tham chiến hay chống thế lực tham chiến.

10.2 Chiếm, bắt giữ, cầm chế hay giam hãm (trừ manh động và cướp biển),

và những hậu qủa của những việc này một mưu toan thực hiện những việc ấy.

10.3 Mìn, ngư lôi, bom vô chủ hoặc vũ khí chiến tranh vô chủ.

10.4 Những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động hay phong trào quần chúng.

10.5 Người khủng bố hay bất cứ người nào hành động trong mục đích chính trị.

10.6 Việc sử dụng bất kỳ vũ khí chiến tranh nào hoặc sự nổ của một loại chất nổ, gây bởi hành động ác ý hay có động cơ chính trị của bất kỳ người nào.

10.7 Bất cứ vũ khí chiến tranh nào sử dụng năng lượng nguyên tử hay hạt nhận và/hoặc phản ứng tổng hợp hạt nhận hoặc phản ứng khác tương tự hoặc sức phóng xạ hay chất phóng xạ.

CL.344

20/7/87

INSTITUTE PROTECTION AND INDEMNITY CLAUSES HULLS - TIME

This insurance is subject to English law and practice

1. PROTECTION AND INDEMNITY

1.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable, as owner of the Vessel, for any claim, demand, damages and/or expenses, where such liability is in consequence of any of the following matters or things and arises from an accident or occurrence during the period of this insurance:

1.1.1 loss of or damage to any fixed or movable object or property or other thing or interest whatsoever, other than the Vessel, arising from any cause whatsoever in so far as such loss or damage is not covered by Clause 8 of the Institute Time Clauses Hull 1/10/83 with 4/4ths substituted for 3/4ths in line nos. 80, 81, 98 and 99

1.1.2 any attempted or actual raising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same

1.1.3 liability assumed by the Assured under contracts of customary towage for the purpose of entering or leaving port or manoeuvring within the port during the ordinary course of trading

1.1.4 loss of life, personal injury, illness or payments made for life salvage

1.1.5 liability under Clause 1(a) of the current Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement in respect of unsuccessful, partially successful, or uncompleted services if and to the extent that the salvor's expenses plus the increment exceed any amount otherwise recoverable under the Agreement.

1.2 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any of the following arising from an accident or occurrence during the period of this insurance:

1.2.1 The additional cost of fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways, refugees, or persons saved at sea

1.2.2 Additional expenses brought about by the outbreak of infectious disease on board the Vessel or ashore

1.2.3 Fines imposed on the Vessel, on the Assured, or on any Master Officer crew member or agent or the Vessel who is reimbursed by the Assured, for any act or neglect or breach of any statute or regulation relating to the operation of the Vessel, provided that the Underwriters shall not be liable to indemnify the Assured for any fines which result from any act neglect failure or default of the Assured their agents or servants other than Master Officer or crew member

1.2.4 The expenses of the removal of the wreck of the Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured

1.2.5 Legal costs incurred by the Assured, or which the Assured may be compelled to pay, in avoiding, minimising or contesting liability with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

1.3 Notwithstanding the provisions of Clauses 1.1 and 1.2 this Clause 1 does not cover any liability cost or expense arising in respect of:

1.3.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employers' liability acts and any other statutory or common law, general maritime law or other liability whatsoever in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or others in on or about or in connection with the Vessel or her cargo materials or repairs

1.3.2 liability assumed by the Assured under agreement expressed or implied in respect of death or illness of or injury to any persons employed under a contract of service or apprenticeship by the other party to such agreement

1.3.3 punitive or exemplary damages, however described

1.3.4 cargo or other property carried, to be carried or which has been carried on board the Vessel but this Clause 1.3.4 shall not exclude any claim in respect of the extra cost of removing cargo from the wreck of the Vessel

1.3.5 property, owned by builders or repairers or for which they are responsible, which is on board the Vessel

1.3.6 liability arising under a contract or indemnity in respect of containers, equipment, fuel or other property on board the Vessel and which is owned or leased by the Assured

1.3.7 cash, negotiable instruments, precious metals or stones, valuables or objects of a rare or precious nature, belonging to persons on board the Vessel, or non-essential personal effects of any Master, Officer or crew member

1.3.8 fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges arising from delay to the Vessel while awaiting a substitute for any Master, Officer or crew member

1.3.9 fines or penalties arising from overloading or illegal fishing

1.3.10 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (This Clause 1.3.10 shall not exclude any amount recoverable under Clause 1.1.5)

1.3.11 general average, sue and labour and salvage charges, salvage, and/or collision liability to any extent that they are not recoverable by reason of the agreed value and/or the amount insured in respect of the Vessel being inadequate

1.3.12 earthquake or volcanic eruption.

1.4 PROVIDED ALWAYS THAT

1.4.1 prompt notice must be given to the Underwriters of every casualty event or claim upon the Assured which may give rise to a claim hereunder and of every event or matter which may cause the Assured to incur liability costs or expense for which he may be insured hereunder.

1.4.2 the Assured shall not admit liability for or settle any claim for which he may be insured hereunder without the prior written consent of the Underwriters.

2. LIMIT

2.1 Where the Assured or the Underwriters may or could have limited their liability the indemnity under this insurance in respect of such liability shall not exceed Underwriters' proportionate part of the amount of such limitation.

2.2 In no case shall the Underwriters' liability under this insurance exceed their proportionate part of the amount insured hereunder in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same event.

3. DEDUCTIBLE

3.1 Notwithstanding the provisions of Clause 1 no claim shall be payable under this insurance unless such claim, or the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence, exceeds ..... in which case this sum shall be deducted.

3.2 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

3.3 Interest in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

4. NAVIGATION

The Vessel has leave to dock and undock, to go into graving dock, to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers without the prior written agreement of the Underwriters. This Clause 4 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.

5. TERMINATION

This Clause 5 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith.

Unless Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

5.1 Change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of the Institute Time Clauses-Hulls 1/10/83 or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall not operate.

5.2 Any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel. However, in the event of requisition for title or use without the prior

execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is in port or at sea.

6. BREACH OF WARRANTY

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amended terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

7. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

8. DUTY OF ASSURED

It is a condition of this insurance that the Assured and their servants and agents take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

9. RETURNS FOR CANCELLATION

To return pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled either by agreement or by the operation of Clause 5 provided that a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period of this insurance or any extension thereof.

10. WAR, STRIKES, MALICIOUS ACTS AND NUCLEAR RISKS PARAMOUNT EXCLUSION

In no case shall this insurance cover liability cost or expense arising as a result of the operation of one or more of the following perils:

10.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

10.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

10.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

10.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

10.5 any terrorist or any person acting from a political motive

10.6 the use of any weapon of war, or the detonation of an explosive, by any person acting maliciously or from a political motive

10.7 any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.